



CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24 Registro Deliberazioni del 05/09/2021	Riconoscimento della legittimità di debito fuori OGGETTO bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A Sentenze emesse dal Giudice di Pace, aventi ad oggetto: Opposizione a Verbale di contestazione			
Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: IL RESPONSABILE	L'anno 2021 addì cinque del mese di settembre alle ore 18:30 in Squillace nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente come da avvisi scritti e notificati nei termini prescritti, in sessione straordinaria seduta pubblica. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto risultano presenti i Sigg.			
SETTORE FINANZIARIO Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n° 267 del 18/8/2000 in ordine alla regolarità contabile. IL RESPONSABILE	N°	COGNOME	NOME	Pres.
	1	MUCCARI	PASQUALE	SI
	2	CARABETTA	STEFANO	SI
	3	CACCIA	FRANCESCO GUERINO	SI
	4	TALOTTA	ROSETTA	SI
	5	MERCURIO	PAOLO	SI
	6	ALOISE	ALESSANDRO	SI
	7	ROTUNDO	FRANCESCO	SI
	8	VECCHIO	GIUSEPPE	SI
	9	MESORACA OLDANI	ROCCO	SI
	10	ZOFREA	VINCENZO	SI
	11	MUNGO	ANNA MARIA	SI
	12	FACCILOLO	GIUSEPPE	SI
	13	PRIMERANO	ANTONIO	SI
Totali presenti n° 13 Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune				

Partecipa l' Ass. esterno Trombetta Mariella

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina Ferrucci la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato il numero dei presenti la presidenza dichiarata valida e legale la riunione, apre la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 359/2020, nella causa civile promossa da Francesco Argirò, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Argirò, contro il Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione 12139/2019, così decidendo:

accoglie il ricorso depositato da Argirò Francesco e di conseguenza annulla l'ordinanza ingiunzione n. 12139/2019 e condanna il Comune di Squillace alle spese che liquida in Euro 143,00 di cui Euro 43,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario.

Che il Comune di Squillace non provvedeva al predetto pagamento e pertanto il sig. Argirò Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Argirò notificava atto di precetto dell'importo complessivo di Euro 428,89;

che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 168/2021 nella causa civile vertente tra Ilanes Amado Landicho, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Marincolo e Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione di violazione al C.d. S., così provvedendo:

- *accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione emesso dalla polizia municipale del Comune di Squillace;*
- *condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in Euro 193,00 di cui Euro 150,00 per compensi ed Euro 43,00 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge in favore dell'avv. Vincenzo Marincolo, distrattario;*

Che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 222,40;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 2112/2020, nella causa civile vertente tra avv. Platì Vittorio, rappresentato e difeso da se stesso, Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione di violazione al CdS, così provvedendo:

- *accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione emesso dalla polizia municipale del Comune di Squillace*
- *condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in Euro 143,00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 100,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA CPA come per legge, in favore del ricorrente, per un importo complessivo di Euro 162,60;*

Che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 586/2021 nella causa vertente tra Iemma Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Donnici,

contro il Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione verbale di accertamento n. 1589/2020 emesso dalla polizia municipale di Squillace, decidendo per come si specifica:

- *accoglie il ricorso depositato da Iemma Giuseppina e conseguentemente annulla il verbale di accertamento n. 1589/2020 emesso dalla polizia municipale di Squillace, con ogni sanzione accessoria;*
- *condanna il Comune di Squillace alle spese e competenze di lite che liquida in Euro 143,00 di cui Euro 43,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;*

Che per effetto della citata sentenza il Comune di Squillace è tenuto al pagamento in favore dell'avv. Luigi Donnici della somma complessiva di Euro 162,50;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro, pronunciava la Sentenza n. 335/202 nella causa promossa da Febbraro Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gimigliano contro il Comune di Squillace, avente ad oggetto: ricorso ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, così provvedendo:

- *accoglie il ricorso promosso da Febbraro Giovanna avverso il verbale di contestazione alle norme del CdS, redatto nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Squillace e per l'effetto annulla il predetto verbale*
- *condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 308,00 di cui Euro 43,00 per spese, Euro 265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15%, IVA e Cpa, come per legge, con distrazione a favore del difensore costituito, per un importo complessivo di Euro 429,41;*

Che il Giudice di Pace di Catanzaro, emetteva la Sentenza n. 400/2021 nella causa civile vertente tra Tomaino Sergio, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bruno, e il Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione di violazione al CdS, così statuendo:

- *accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione emesso dalla polizia municipale di Squillace in data 17.10.2019*
- *condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in Euro 143,00, di cui Euro 100,00 per compensi ed Euro 43,00 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge in favore del procuratore costituito;*

Che il Comune di Squillace, per effetto della sopra indicata Sentenza è tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 203,41;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro pronunciava la Sentenza n.482/2021 nella causa civile vertente tra Barbale Maria Elisabetta, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Gallo e Comune di Squillace, avente ad oggetto: ricorso avverso verbale di contestazione, così provvedendo:

- *accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato;*

- condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 183,00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 140,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice;
- che pertanto il Comune di Squillace è tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 247,28;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro, emetteva la Sentenza n. 398/2021 nella causa civile vertente tra Marzano Daniela, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo e il Comune di Squillace, avente ad oggetto: ricorso avverso verbale di contestazione, così provvedendo:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato
- condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 183,00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 140,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e cap;

Che pertanto il Comune di Squillace è tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 247,28 ;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 121/2021, nella causa civile vertente tra Cioffi Simona, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina Amendola e Antonio Amato e il Comune di Squillace, così provvedendo:

- annulla il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale di Squillace, notificato in data 07.09.202, con ogni sanzione accessoria
- condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze di lite che vengono liquidate in Euro 143,00, comprese euro 43,00 per contributo unificato, oltre IVA e cpa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;

Che pertanto il Comune di Squillace è tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 188,91;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 1842/2020 nella causa civile vertente tra Frassia Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro di Natale e Comune di Squillace, avente ad oggetto: ricorso avverso verbale di contestazione, così statuendo:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato
- condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 183,00, di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 140,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Di Natale;

Che pertanto il Comune di Squillace è tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 210,44 a favore dell'avv. Gennaro Di Natale;

Visto:

- L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:
- Sentenze esecutive
- Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che :

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 2.503,12 e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (consiglieri comunali: Mesoraca Oldani Rocco, Zofrea Vincenzo, Mungo Anna Maria)

DELIBERA

- 1. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze esecutive descritte in premessa per l'importo di Euro 2.503,12;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 12, contrario n. 1 (consigliere comunale: Mungo Anna Maria)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

COMUNE DI SQUILLACE (CZ)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione C.C.“ Riconoscimento debito fuori bilancio- Sentenze emesse dal Giudice di Pace, aventi ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione.”

Il Revisore unico dei conti del Comune di Squillace, Avv. Antonina Maesano in data 02/07/2021 e successive integrazioni, ha ricevuto la documentazione di cui in oggetto per l'espressione del parere di competenza.

Visto:

- l'art.193 del TUEL, il quale richiede di effettuare una ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'art. 239 del Dlgs n. 267/2000, comma 1, lett b) n. 6;
- l'art. 194 del Dlgs del TUEL , il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;

Vista la proposta di delibera consiliare attinente il riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da :

- 1) Sentenza n.1669/2020, R.G. n.359/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro che accogliendo l'opposizione ordinanza ingiunzione N. 121399/2019 del 19/12/2019 proposta da Argirò Francesco, rappresentato e difeso dall'avv.Raffaele Argirò, contro il Comune di Squillace e Prefettura di Catanzaro, condannava l'Ente alle spese, determinandole in € 143,00, oltre spese forfettarie, Iva e CPA come per legge. Non provvedendo il comune di Squillace al suddetto pagamento, l'avv. Raffaele Argirò notificava atto di precetto per l'importo complessivo di € 428,89 ;
- 2) Sentenza n.168/2021, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro che accogliendo l'opposizione a verbale di contestazione di violazione al C.d S., proposta da Ilanes Amado Landicho, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Marincolo, contro Comune di Squillace , condannava

10) Sentenza n.1842/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, che accogliendo l'opposizione a verbale di contestazione di violazione al CdS n proposta da Frassia Giovanni, rappresentato e difeso dall' avv. Gennaro Di Natale contro Comune di Squillace, condannava il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze di giudizio determinandole in € 183,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Di Natale procuratore costituito ; Per l'effetto della predetta sentenza, gli avv.ti Amendola e Amato richiedevano all'Ente pagamento della somma di € 210,44 ;

Considerato che in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto che si intende ripianare il debito mediante fondi di bilancio che, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario rilasciata in data 13/07/2021, trovano disponibilità nel capitolo 1086-cod.0301103 impegno n. 225, del predisponendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, come meglio specificato nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente parere ;

Vista ed accertata la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194,comma 1 ,lett.a), causa sentenza esecutiva, per la somma complessiva di € 2.503,12 da porre a carico del bilancio di previsione finanziario 2021 secondo le disponibilità come sopra indicate dal servizio finanziario ;

Ritenuto che il riconoscimento del debito di cui trattasi rientra nella fattispecie prevista dall'art.194, comma1 lett.a) del D.lgs 267/2000 ;

Richiamate le innumerevoli sentenze della Corte dei Conti con le quali ribadisce la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo Consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per l'organo consiliare e posto che occorre garantire la salvaguardia delle risorse pubbliche, l'immediato pagamento risulterebbe coerente con le esigenze di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, potendo evitare il formarsi di ulteriori oneri a carico dell'ente (ad esempio per interessi o spese legali).

Tale conclusione,`condivisa anche dalla Sezione della Sardegna (parere n. 6/2005), che ritiene legittima la variazione di bilancio adottata dalla giunta in via d'urgenza finalizzata al pagamento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva prima del riconoscimento, che puo`essere effettuato contestualmente alla ratifica consiliare della stessa variazione. Inoltre, e` evidenziato che l'ente ha «l'obbligo di limitare i danni», tanto e` vero che «la giurisprudenza della Corte, in materia di responsabilita` amministrativa e` attenta a verificare se il responsabile del danno poteva limitare le conseguenze del suo comportamento e, comunque, non si possono mettere a carico del responsabile quelle conseguenze che altri avrebbe, con la normale diligenza, potuto evitare»

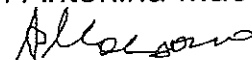
Il Revisore esprime, limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole alla sopra proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio e relativo finanziamento, fatta salva, comunque, la verifica delle responsabilita` e le eventuali azioni di rivalsa da intraprendere a cura dell'Ente.

Si raccomanda di dare apposita comunicazione a quest'Organo dell'avvenuta trasmissione della deliberazione in oggetto alla competente Sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Squillace, 09/08/2021

II REVISORE

Avv. Antonina Maesano



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Paolo Mercurio -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Giuseppina Ferrucci-

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
f.to -avv. Giuseppina Ferrucci.-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000:

- ☐ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4);
- ☐ Poiché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Addì _____

Il Responsabile

È copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
~~f.to~~ -avv. Giuseppina Ferrucci.-

